

1500172-08.2022.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO ALVES FRANCISCO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

João Pedro Alves Francisco, qualificado à fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500172-08.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-08.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO ALVES FRANCISCO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

João Pedro Alves Francisco, qualificado à fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 20h18min, na Rua João Evangelista de Lima, altura do n. 515, nesta cidade e comarca de Ituverava, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de "crack", droga derivada da "cocaína" (metil benzoil ecgonina), com peso líquido de 3,72g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de

exibição e apreensão de fls. 25 (foto a fls. 27), laudo preliminar de constatação de fls. 28/30 e laudo químico toxicológico de fls. 83/84.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia à fls. 110

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 119/121).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Parquet ofertou as alegações finais orais e requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 148 e mídia digital).

A defesa técnica, por sua vez, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, bem como a eleição do regime aberto para o cumprimento do suplicio (cf. fls. 148 e mídia digital).

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 22/24), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25), bem como pelos laudos periciais acostados às fls. 28/30 e 83/84.

Já a autoria dessume-se da confissão levada a efeito em solo policial e na fase do contraditório penal, a qual restou corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que, de resto, afirmaram unissonamente que lograram êxito em localizar e apreender na posse do denunciado, os psicotrópicos discriminados na peça incoativa, cuja quantidade e forma de acondicionamento se erigem em iniludíveis indicativos da destinação mercadológica alardeada na inicial acusatória. Lado outro, é bem de ver que dificuldades financeiras, desemprego ou até mesmo doença, não caracterizam a excludente de ilicitude do estado de necessidade, para o que é imprescindível que bens ou interesses estejam correndo perigo em decorrência de ato não provocado voluntariamente pelo agente, o que não ocorre na espécie. Destarte, ineludível o decreto condenatório.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A quantidade da droga apreendida está a revelar o pequeno grau de envolvimento do réu com o odioso comércio, a justificar a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em favor do réu a circunstância atenuante da confissão, deixando, contudo, de aplicar o redutor com fulcro no enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase de fixação da pena, é bem de ver que o acusado é primário e portador de bons antecedentes, inexistindo elementos idôneos a desconstituir o estado de dúvida razoável acerca de sua dedicação às atividades criminosas, a atrair a aplicação da regra prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pelo que reduz a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, dada a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Atento à situação econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar o réu João Pedro Alves Francisco, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 167 dias-multa, no piso legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, o Plenário da Suprema Corte, após ter declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passou a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento da pena (HC 111.840/ES). Na espécie, considerando (i) o caráter favorável das circunstâncias judiciais, (ii) a primariedade e os bons antecedentes do sentenciado, (iii) bem como o tímido envolvimento com o odioso comércio, quer me parecer justificável a

fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena corporal.
Revedo posicionamento anterior e prestigiando o entendimento adotado pelo Pleno do STF (Habeas Corpus nº 97.256), no qual foi declarada a inconstitucionalidade da vedação legal à concessão do benefício do art. 44 do Código Penal, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a interdição temporária de direitos, nos termos do art. 47, IV, do CP, ficando o sentenciado proibido de frequentar bares e casas noturnas por um ano, conforme autoriza o artigo 46, § 4º, do precitado diploma legal.
Consequentemente, quer me parecer razoável a revogação da custódia preventiva, dada a sua incompatibilidade com o regime de pena infligido ao réu.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado, com urgência.
Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
Custas ex lege, observando-se o benefício da gratuidade. Expeça-se oportunamente a certidão de honorários, nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.I.C.
Ituverava, 30 de maio de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito